

Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi – 30 chaâbane 1410 – 27 mars 1990

133^e année

N° 21

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE
LE RECUEIL DES TEXTES
RÉGLÉMENTANT LE COMMERCE
EN TUNISIE
1990

Lois

Loi n° 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques.....	415
Loi n° 90-22 du 19 mars 1990 portant ratification de l'accord conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte, relatif à l'encouragement et à la protection des investissements.....	418
Loi n° 90-23 du 19 mars 1990 portant ratification de la convention conclue entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe d'Egypte en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune	418
Loi n° 90-24 du 19 mars 1990 portant ratification de la convention conclue entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique, relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale.....	418
Loi n° 90-25 du 19 mars 1990 portant ratification de la convention conclue entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique relative à l'extradition et à l'entraide judiciaire en matière pénale	418

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination d'un chargé de mission.....	418
--	-----

Premier Ministère

Décret n° 90-502 du 19 mars 1990 portant modification du décret n° 88-728 du 8 avril 1988 fixant l'heure légale.....	419
Nomination d'un chargé de mission.....	419
Arrêté du Premier ministre du 14 mars 1990 portant délégation de signature	419

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 90-503 du 19 mars 1990 relatif à la validité de la carte électorale	419
Tableau parcellaire	420

Ministère de l'Agriculture

Arrêté du ministre de l'agriculture du 8 mars 1990 fixant les modalités d'attribution du diplôme de fin d'études techniques agricoles	420
Création d'associations d'intérêt collectif	421

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Tableau parcellaire	422
---------------------------	-----

Ministère de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Décret n° 90-498 du 10 mars 1990 portant organisation de la scolarité à l'institut national de bureaucratie et de micro-informatique ainsi que son organisation administrative et financière	424
Nomination du directeur de l'école nationale des ingénieurs de Gabès	425

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un chef de service hospitalo-universitaire	426
---	-----

Avis et Communications

Ministère de l'Economie et des Finances

Tirage de la 1 ^{re} tranche 1990 de la loterie nationale	426
---	-----

Banque Centrale de Tunisie

Situation de la Banque Centrale de Tunisie	427
--	-----

Loi n° 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques (1).

Au nom du Peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Les textes publiés ci-après et relatifs à l'encouragement aux investissements touristiques sont réunis en un seul corps sous le nom de «Code des investissements touristiques».

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent code et notamment la loi n° 86-85 du 1er septembre 1986 portant encouragement aux investissements touristiques.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne*, et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 19 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

- (1) Travaux préparatoires
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 13 mars 1990.

CODE DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER

Principes généraux

Article premier. — Le présent code a pour objet de fixer les conditions, avantages et garanties applicables aux investissements à réaliser en Tunisie dans le secteur touristique.

Art. 2. — Les conditions, les avantages et les garanties prévus par le présent code concernant les investissements touristiques réalisés par des promoteurs tunisiens ou étrangers, résidents ou non-résidents, ou en association qui font l'objet d'un accord ou d'une décision d'octroi d'avantages conformément aux dispositions du présent code.

Art. 3. — Sont considérés comme investissements touristiques les investissements réalisés dans les activités suivantes :

- * l'hébergement;
- * l'animation;
- * le transport touristique.

On entend par activité d'hébergement toute activité qui consiste à recevoir une clientèle touristique en vue de lui fournir des prestations d'hébergement.

On entend par activité d'animation toute activité qui consiste à recevoir une clientèle touristique en vue de lui fournir des prestations de nourritures et de boisson ou d'organiser à son intention des loisirs à caractère artistique, sportif, culturel ou récréatif.

On entend par activité de transport touristique toute activité exercée à titre permanent et ayant pour objet d'assurer le transport des touristes dans le cadre soit de transferts, circuits ou excursions par terre, air ou mer, soit de location de voiture avec ou sans chauffeur soit la location d'avion ou de bateau à voile ou à moteur.

Art. 4. — Les non-résidents qui réalisent des investissements touristiques conformément aux dispositions du présent code, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi au moyen d'une importation en devises convertibles et des revenus qui en découlent.

La garantie de transfert du capital au moyen d'une importation en devises convertibles porte sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi.

Le transfert du capital investi au moyen d'une immodération en devises convertibles et des retenus qui en découlent est effectué immédiatement après justification auprès de la Banque Centrale de Tunisie des montants à transférer.

CHAPITRE II

Les conditions de réalisation des investissements touristiques

Art. 5. — Les investissements touristiques ne peuvent être réalisés que dans les zones touristiques qui sont déterminées par décret. Toutefois, des investissements peuvent être réalisés en dehors des zones touristiques si, en raison de leur situation géographique, des modalités de leur exploitation et des caractères particuliers de leurs installations ou de leurs prestations de services, ils sont susceptibles de contribuer à la diversification et à l'enrichissement du produit touristique.

Art. 6. — Toute personne physique ou morale désirant effectuer un investissement touristique en vue de réaliser la création, l'extension, la transformation ou l'aménagement d'un projet touristique, doit solliciter et obtenir préalablement, l'accord du ministre chargé de la tutelle du secteur touristique. Le ministre peut toutefois, déléguer ses pouvoirs au directeur général de l'Office national du tourisme tunisien.

Cet accord comporte un accord préalable et un accord définitif.

Art. 7. — L'accord préalable est délivré au promoteur sur présentation d'un dossier comprenant notamment l'implantation, le programme et le schéma de financement projetés.

L'octroi ou le refus de l'accord préalable est notifié au promoteur dans un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt du dossier.

Art. 8. — Le bénéficiaire d'un accord préalable devra dans un délai d'un an au plus tard, solliciter l'accord définitif sur présentation d'un dossier comprenant notamment le dossier technique complet du projet approuvé par l'O.N.T.T. et les pièces justifiant la disponibilité des fonds propres et des fonds d'emprunt.

L'octroi ou le refus de l'accord définitif est notifié au promoteur dans un délai de 60 jours à compter de la date de dépôt du dossier.

Art. 9. — Le démarrage des travaux de réalisation du projet doit avoir lieu après la notification de l'accord définitif et au plus tard un an à compter de cette notification.

Au cas où ces travaux n'auront pas démarré à l'expiration de ce délai, il sera procédé soit à une prorogation de ce délai de 6 mois renouvelable une seule fois, soit au retrait de l'accord définitif après audition du promoteur.

CHAPITRE III

Des conditions d'obtention des avantages et garanties

Art. 10. — Les investissements touristiques effectués en vue de réaliser la création, l'extension, la transformation, l'aménagement

ou le renouvellement des biens d'équipements d'un projet touristique et dont les promoteurs sollicitent le bénéfice des avantages et garanties de l'Etat, font l'objet d'une décision d'octroi d'avantages délivrée par le ministre chargé de la tutelle du secteur touristique après avis d'une commission siégeant à l'O.N.T.T. La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.

Art. 11. — Ne peuvent bénéficier des avantages et garanties prévus par le présent code que les investissements dont les promoteurs disposent de fonds propres et de concours financiers tels que définis par décret.

Art. 12. — La décision d'octroi d'avantages remplace l'accord définitif tel que prévu à l'article 6 du présent code.

Elle est délivrée dans les mêmes conditions prévues pour la délivrance de l'accord définitif.

TITRE II

AVANTAGES ACCORDES AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES

CHAPITRE PREMIER

Avantages communs

Art. 13. — L'accord préalable comporte comme conséquence :

A. — L'option sur le terrain situé dans une zone touristique.

B. — L'enregistrement au droit fixe des actes constitutifs de l'entreprise ainsi que ceux réalisant ou constatant les accroissements du capital initial, les transformations du statut juridique, les fusions et les apports pendant une période de dix ans à compter de la date de notification de l'accord préalable.

C. — Le dégrèvement des revenus ou bénéfices réinvestis dans la souscription du capital initial ou aux augmentations de ce capital dans la limite de 35% de :

— leur revenu annuel global soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques;

— leurs bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, le taux de dégrèvement sus-visé est porté à 70% pour les revenus ou bénéfices réinvestis dans les investissements ayant pour objet la création de nouvelles unités d'hébergement ou d'animation dans les zones touristiques de décentralisation dont la liste est établie par décret.

Ce dégrèvement est total pour les revenus ou bénéfices réinvestis dans les projets touristiques réalisés dans les régions sahariennes telles que définies par décret.

Art. 14. — Les investissements objet d'une décision d'octroi d'avantages peuvent bénéficier des avantages suivants :

A. — Suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation sur les biens d'équipements importés et paiement des droits de douane au taux minimum de perception en tarif minimum et des redevances de perception.

Cet avantage est accordé sur les biens d'équipements neufs et non-fabriqués en Tunisie.

La liste des biens d'équipements pouvant bénéficier de cet avantage est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du secteur de l'industrie et du commerce et du ministre chargé du secteur touristique.

B. — Suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation sur les biens d'équipements neufs acquis localement auprès «d'assujettis» et nécessaires au projet.

CHAPITRE II

Avantages spécifiques aux investissements réalisés dans les activités d'hébergement

Art. 15. — Outre les avantages prévus aux articles 13 et 14 du présent code, les investissements de création dans les activités d'hébergement ou d'animation objet d'une décision d'octroi d'avantages peuvent bénéficier :

A) De l'exonération des droits de mutation des terrains quand ces derniers sont destinés à l'aménagement et à la revente à des promoteurs des projets touristiques.

Cette exonération ne concerne pas les droits de mutation des terrains sur lesquels l'acquéreur réalise lui-même des projets touristiques.

B) De la prise en charge par l'Etat des travaux d'infrastructures nécessaires au projet jusqu'à limite du terrain.

C) De la bonification des taux d'intérêts des crédits à long et moyen terme contractés par l'entreprise pour la réalisation de son projet dans la limite de 60% du coût de l'investissement au taux maximum de 3% l'an sans que la charge minimale d'intérêts supportée par le promoteur ne soit inférieure au taux de refinancement relatif au crédit finançant les investissements touristiques.

Ce taux peut être modifié par décret.

D) D'une subvention d'études dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par décret.

E) D'une imposition au taux minimum de 10% de l'impôt sur les sociétés pour les :

— Cinq premiers exercices d'activité effective pour les investissements réalisés dans l'hébergement.

— Trois premiers exercices d'activité effective pour les investissements réalisés dans l'animation.

Art. 16. — Les investissements d'extension, d'aménagement ou de transformation d'une unité d'hébergement ou d'animation objet d'une décision d'octroi d'avantage peuvent bénéficier des avantages prévus aux articles 14 et 15 paragraphe «C» du présent code.

Art. 17. — L'extension réalisée dans l'hébergement est assimilée à une création lorsqu'elle a pour objet d'accroître la capacité d'hébergement de l'unité de 20% au moins.

Art. 18. — Les investissements de création de nouvelles unités d'hébergement ou d'animation dans les zones touristiques de décentralisation dont la liste est établie par décret, objet d'une décision d'octroi d'avantages, peuvent bénéficier outre les avantages prévus par les articles 14 et 15 du présent code des avantages suivants :

A) Octroi d'une bonification des taux d'intérêts des crédits à long et moyen terme contractés par l'entreprise pour la réalisation de son projet dans la limite de 60% du coût de l'investissement au taux maximum de 4% l'an sans que la charge minimale d'intérêts supportée par le promoteur ne soit inférieure au taux de refinancement relatif au crédit finançant les investissements touristiques.

Ce taux peut-être modifié par décret.

B) Prise en charge par l'Etat des contributions patronales au régime légal de sécurité sociale et exonération de la contribution au fonds de promotion de logements pour les salariés pendant la première année d'activité effective.

Dans le cas où l'unité touristique en question est donnée en gestion au cours de la période visée, l'avantage est transféré au gestionnaire pour le reste de la période.

C) Extension des avantages prévus par l'article 15 paragraphe «E» pour une période supplémentaire de deux exercices d'activité effective pour les investissements réalisés dans l'hébergement.

CHAPITRE III

Avantages particuliers accordés aux investissements touristiques, réalisés dans le sahara

Art. 19. — Les investissements touristiques réalisés dans les activités d'hébergement et d'animation tels que définies à l'article 3 du présent code et portant sur la création l'extension, la transformation, l'aménagement ou le renouvellement des biens d'équipements d'un projet touristique, réalisés dans les régions sahariennes telles que définies par décret et objet d'une décision d'octroi d'avantage, peuvent bénéficier outre les avantages prévus par les articles 14 et 15 paragraphe «A» et «B» du même code, des avantages suivants :

A) Octroi d'une bonification des taux d'intérêts des crédits à long et moyen terme contractés par l'entreprise pour la réalisation de son projet dans la limite de 70% du coût de l'investissement au taux maximum de 5% l'an sans que la charge minimale d'intérêts supportée par le promoteur ne soit inférieure au taux de refinancement relatif au crédit finançant les investissements touristiques.

Ce taux peut être modifié par décret.

B) Octroi d'une subvention d'études dans des conditions plus favorables définies par décret.

C) Exonération de l'impôt sur les sociétés pour les dix premiers exercices d'activité effective.

D) Prise en charge par l'Etat des contributions patronales au régime légal de sécurité sociale et exonération de la contribution au fonds de promotion de logements pour les salariés pendant les cinq premières années d'activité effective.

Dans le cas où l'unité touristique en question est donnée en gestion au cours de la période visée, l'avantage est transféré au gestionnaire pour le reste de la période.

CHAPITRE IV

Avantages particuliers accordés aux investissements réalisés dans l'hébergement par des nouveaux promoteurs

Art. 20. — On entend par nouveaux promoteurs, les personnes physiques de nationalité tunisienne, groupées ou non en sociétés :

- Ayant les qualifications requises.
- Ne disposant pas suffisamment de biens propres mobiliers ou immobiliers.
- Réalisant leur première unité d'hébergement dont la capacité est comprise entre 40 et 140 lits.
- Acceptant d'assumer personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet.

Art. 21. — Les investissements effectués par des nouveaux promoteurs tels que définis par l'article 20 du présent code en vue de réaliser leur première unité d'hébergement dont la capacité est comprise entre 40 et 140 lits, peuvent bénéficier outre les avantages accordés par le présent code en leur faveur suivant leur lieu d'implantation, d'une bonification des taux d'intérêts des crédits à long et moyen terme contracté aux taux maximum de 5% pour les investissements réalisés dans le sahara et de 4% pour les investissements réalisés dans les autres zones sans que la charge minimale d'intérêts supportée par le promoteur ne soit inférieure au taux de refinancement relatif au crédit finançant les investissements touristiques et ce, dans la limite de 75% du coût de l'investissement. Ce taux peut être modifié par décret.

TITRE III

Dispositions diverses

Art. 22. — La création de sociétés de gestion d'unités d'hébergement ou d'animation peut bénéficier des avantages prévus par l'article 13 paragraphes «B» et «C» du présent code et faire l'objet d'une décision d'octroi d'avantages pour l'obtention des avantages prévus par l'article 15 paragraphe «E» du présent code pour les deux premiers exercices d'activité effective.

Art. 23. — Les résidences secondaires réalisées dans le cadre de projets touristiques et acquises en devises convertibles par des non-résidents, tels que définis par l'article 5 du code de change, sont exonérées de tous droits de timbres et d'enregistrement lors de leurs mutations, à titre onéreux.

Art. 24. — Les effets et objets mobiliers destinés au premier équipement des résidences acquises par les non-résidents sont admis en franchise des droits et taxes d'entrée conformément aux dispositions de l'article 170 du code des douanes.

Les conditions et les modalités d'octroi de cet avantage sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Art. 25. — Le transfert du capital investi en devises convertibles pour l'acquisition ou la construction d'une résidence secondaire par un non-résident est garantie :

— A hauteur du montant de capital en cas de cession au profit d'un résident à condition que cette opération soit réalisée plus de quatre années après son acquisition ou l'achèvement de sa construction.

— A hauteur du produit réel net de la cession en cas de cession au profit d'un non-résident.

Art. 26. — Lorsque l'investissement revêt une importance ou un intérêt particulier pour l'économie nationale, il peut-être accordé au promoteur par convention, après avis de la commission prévue à l'article 9 de la loi n° 69-35 du 26 juin 1969 portant code des investissements, l'octroi des avantages prévus par le présent code dans des conditions plus favorables.

Art. 27. — Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique s'appliquent aux avantages et subventions prévus par le présent code.

Art. 28. — Les entreprises bénéficiaires des avantages prévus par le présent code sont soumises au contrôle des administrations chargées de veiller au respect des conditions du bénéfice des avantages octroyés et l'O.N.T.T. qui est chargé de contrôler l'exécution des programmes d'investissements qui ont justifié l'attribution des avantages.

Art. 29. — Le retrait de l'accord préalable, de l'accord définitif ou de la décision d'octroi d'avantages implique automatiquement déchéance des avantages et garanties accordés au projet dans le cadre du présent code. Le retrait de la décision d'octroi d'avantages ou de la déchéance partielle des avantages accordés sont effectués après avis de la commission visée à l'article 10 du présent code.

Cette déchéance est notifiée au promoteur par décision du ministre chargé de la tutelle sur le secteur touristique.

Art. 30. — Les différends entre l'investisseur étranger et le gouvernement tunisien résultant du fait de l'investisseur ou d'une mesure prise par le gouvernement à l'encontre de celui-ci peuvent être réglés conformément à une convention d'arbitrage, soit par un arbitrage ad hoc soit par application des procédures judiciaires d'arbitrage et de conciliation prévues dans le cadre, soit :

— des accords bilatéraux de protection des investissements conclus entre la Tunisie et l'Etat dont l'investisseur est ressortissant.

— de la convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ratifiée par la loi n° 66-33 du 3 mai 1966.

— de la convention relative à la création d'un organisme arabe pour la garantie des investissements ratifiée par le décret-loi n° 72-4 du 17 octobre 1972.

— de toute autre convention conclue par le gouvernement de la République tunisienne dans ce sens.

Art. 31. — Les avantages et garanties prévus par le présent code ne sont pas cumulables avec ceux accordés par la législation en vigueur.

Art. 32. — Les projets touristiques ayant fait l'objet d'un agrément de principe délivré conformément à l'ancienne législation et non encore réalisés peuvent bénéficier des avantages et garanties prévus par le présent code.

Les projets ayant obtenu l'agrément définitif conformément à l'ancienne législation continuent à bénéficier des avantages et garanties qui sont prévus par les dispositions de leur loi d'agrément.

Loi n° 90-22 du 19 mars 1990, portant ratification de l'accord conclu entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte, relatif à l'encouragement et à la protection des investissements (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifié l'accord, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 8 décembre 1989 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe d'Egypte et relatif à l'encouragement et à la protection des investissements.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 19 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

- (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 13 mars 1990.

Loi n° 90-23 du 19 mars 1990, portant ratification de la convention conclue entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifiée la convention annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 8 décembre 1989 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe d'Egypte en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 19 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

- (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 13 mars 1990.

Loi n° 90-24 du 19 mars 1990, portant ratification de la convention conclue entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique, relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifiée la convention annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 27 avril 1989 entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique et relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 19 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

- (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 13 mars 1990.

Loi n° 90-25 du 19 mars 1990, portant ratification de la convention conclue entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique et relative à l'extradition et à l'entraide judiciaire en matière pénale (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifiée la convention annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 27 avril 1989 entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique et relative à l'extradition et à l'entraide judiciaire en matière pénale.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 19 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

- (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 13 mars 1990.

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 90-501 du 15 mars 1990 :

Monsieur Ali Nouredine Ben Hamadi est nommé chargé de mission auprès du Président de la République à compter du 9 mars 1990.

PREMIER MINISTRE

HEURE LEGALE

Décret n° 90-502 du 19 mars 1990, portant modification du décret n° 88-728 du 8 avril 1988, fixant l'heure légale.

Le Président de la République

Sur la proposition du premier ministre.

Vu le décret du 8 avril 1911, fixant l'heure légale en Tunisie.

Vu le décret du 24 mars 1917, avançant d'une heure légale en Tunisie, modifié par le décret du 2 octobre 1917;

Vu le décret du 10 avril 1923 relatif au service météorologique et notamment son article 6;

Vu le décret n° 87-783 du 27 mai 1987, fixant l'heure légale;

Vu le décret n° 88-728 du 8 avril 1988, fixant l'heure légale;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Par dérogation aux dispositions visées à l'article 1er du décret sus-visé n° 88-728 du 8 avril 1988, l'heure légale pour l'année 1990 sera avancée d'une heure du mardi 1er mai 1990 à zéro heure (lundi 30 avril 1990 à 23 heures en temps universel) au dimanche 30 septembre 1990 à 1 heure (samedi 29 septembre 1990 à zéro heure en temps universel).

Art. 2. — Le premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 19 mars 1990

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATION

Par décret n° 90-497 du 14 mars 1990 :

Monsieur Salem Khémili contrôleur général des dépenses publiques est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de secrétaire général du conseil économique et social.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du Premier ministre du 14 mars 1990, portant délégation de signature.

Le Premier ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-1512 du 27 septembre 1989 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 90-496 du 12 mars 1990 portant nomination de Monsieur Abdelhakim Bouraoui, directeur de cabinet du Premier ministre;

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelhakim Bouraoui, directeur de cabinet du Premier ministre, est habilité à signer par délégation du Premier ministre tous les actes relevant de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 14 mars 1990.

Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

MINISTRE DE L'INTERIEUR

CARTE ELECTORALE

Décret n° 90-503 du 19 mars 1990, relatif à la validité de la carte électorale.

Le Président de la République

Sur la proposition du ministre de l'intérieur

Vu le code électoral tel que modifié par la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988 et notamment l'article 23 dudit code;

Vu le décret 89-301 du 20 février 1989, relatif à la validité de la carte électorale;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Sont abrogées les dispositions de l'article 1er du décret sus-visé n° 89-301 du 20 février 1989 relatif à la validité de la carte électorale délivrée à compter du 1er janvier 1989.

Art. 2. — Une carte électorale est délivrée à compter du 1er mai 1990 aux personnes inscrites sur les listes électorales.

La validité de cette carte prendra fin le 31 décembre 1993.

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 19 mars 1990

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

TABLEAU PARCELLAIRE

Tableau parcellaire rectificatif d'immeubles expropriés par le décret n° 86-493 en date du 11 juin 1976 (en application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique).

N° d'ordre	Nom de l'immeuble	N° T.F.	Superficie en m2	Noms des propriétaires ou présumés tels
5	Nordiska	19067	47 à 24ca	La société anciens établissements Morel et Livet
			a) Deux parcelles divisées de l'ensemble (44a 72ca) n° 3 (1) et 6 du plan de lotissement.	
			b) Un droit de propriété indivis sur la moitié des deux parcelles communes d'ensemble (02a 52ca) n° 2 et 5 du plan qui constituent une dépendance commune à usage de vue de jour et de passage entre le titre 19067 et titre 6568. Elles sont indivises entre ces deux titres et figurent sur le plan de chacun d'eux.	

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

DIPLOMES

Arrêté du ministre de l'agriculture du 8 mars 1990 fixant les modalités d'attribution du diplôme de fin d'études techniques agricoles.

Le ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 72-66 du 1er août 1972 portant organisation de l'enseignement agricole et notamment son article 6 alinéa a et b;

Vu le décret n° 72-35 du 26 janvier 1973 portant organisation de la scolarité dans les établissements d'enseignement agricole notamment les articles 8, 9, 10, 13 et 30 tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 74-59 du 31 janvier 1974;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1974, fixant les modalités d'attribution du diplôme de fin d'études techniques agricoles.

Arrête :

Article premier. — Le diplôme de fin d'études techniques agricoles est décerné par le ministre de l'agriculture aux élèves des lycées agricoles dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 2. — L'admission des élèves au diplôme de fin d'études techniques agricoles est décidée en fonction des éléments suivants :

a) La moyenne des notes obtenues durant les trois (3) années d'études (4^e, 5^e et 6^e années).

b) La moyenne des notes obtenues aux épreuves de l'examen d'admissibilité au diplôme de fin d'études techniques agricoles, telles que définies dans l'article 10 du présent arrêté.

c) La moyenne des notes obtenues durant l'année de stage ou de la 7^{ème} année spéciale.

Art. 3. — Il est procédé, chaque année par les soins du ministère de l'agriculture et au terme de la 6^e année à l'examen d'admissibilité au diplôme de fin d'études techniques agricoles en deux (2) sessions, la première principale, la seconde de contrôle qui ont lieu toutes deux à la fin de l'année scolaire.

Les dates des sessions, celles d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que la désignation des centres d'examen et de correction sont fixées chaque année par arrêté du ministre de l'agriculture.

Art. 4. — Peuvent être inscrits à l'examen d'admissibilité au diplôme de fin d'études techniques agricoles, les élèves ayant suivi régulièrement le cycle d'études secondaires agricoles jusqu'à la 6^e année entièrement accomplie.

Art. 5. — Chaque chef d'établissement d'enseignement secondaire agricole dresse dans les délais prescrits par le ministre de l'agriculture, la liste des candidats régulièrement inscrits.

Les candidats qui remplissent les conditions de l'article quatre (4) du présent arrêté et qui ne fréquentent aucun établissement d'enseignement secondaire agricole sont autorisés à se faire inscrire individuellement auprès de leurs établissements d'origine.

Pour être inscrit, chaque candidat doit présenter un dossier comportant les pièces suivantes :

— une demande d'inscription établie sur l'imprimé fourni par le ministère de l'agriculture sur lequel le candidat collera le timbre fiscal exigé.

— un extrait des registres d'état civil.

— un certificat de scolarité.

— deux enveloppes affranchies portant l'adresse du candidat.

Art. 6. — Tout candidat doit, en se présentant à l'examen, être muni de sa carte d'identité nationale et de la convocation qui lui aura été adressée.

Art. 7. — Les épreuves écrites du diplôme de fin d'études techniques agricoles portent sur les programmes de la 6^e année.

La nature, la durée et les coefficients de ces épreuves sont fixés à l'année joint au présent arrêté. La composition annuelle du jury d'examen est arrêtée par décision du ministre de l'agriculture.

Art. 8. — Le choix des sujets et la correction des épreuves de l'examen d'admissibilité sont effectués par un jury dont la composition est fixée annuellement par décision du ministre de l'agriculture.

Art. 9. — Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l'anonymat.

La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Toute absence à une épreuve de l'examen entraîne l'attribution de la note zéro (0) à la dite épreuve.

Art. 10. — Est déclaré admissible au diplôme de fin d'études techniques agricoles et est autorisé à effectuer le stage de 7^e année ou à suivre la 7^e année spéciale, tout élève dont la moyenne d'admissibilité est au moins égale à 10/20.

Le calcul de cette moyenne seffectue comme suit :

Moyenne d'admissibilité au diplôme de fin d'études techniques agricoles : 1/2 moyenne des trois années + moyenne de l'examen écrit.

Pour le calcul de la moyenne des trois (3) années, il y a lieu de tenir compte des notes obtenues durant les trois (3) années et de l'affecter des coefficients suivants :

- 4^e année : Coefficient deux (2)
- 5^e année : Coefficient trois (3)
- 6^e année : Coefficient cinq (5)

Art. 11. — Tout candidat qui n'est pas admissible dans les conditions prévues à l'article 10 est autorisé à se présenter à la session de contrôle si sa moyenne d'admissibilité est au moins égale à 8/20.

Art. 12. — Tout candidat à la session de contrôle doit subir les épreuves écrites dans les deux matières spécifiques de la spécialité à laquelle il appartient :

Section agricole :

- Production végétale
- Production animale

Section hydraulique :

- Hydraulique et aménagement rural
- Ressources en eau

La moyenne générale à l'examen est calculée pour la session de contrôle en tenant compte de la meilleure des deux notes obtenues à chacune des sessions dans les matières spécifiques de chaque section et en gardant les notes obtenues dans les autres matières au cours de la session principale.

Est déclaré admissible à la session de contrôle tout candidat ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 10/20.

Art. 13. — Est déclaré, définitivement admis au diplôme de fin d'études techniques agricoles, tout élève ayant obtenu une moyenne générale ou supérieure à 10/20. Le calcul de cette moyenne se fera comme suit :

Moyenne général du diplôme : $\frac{1}{2}$ Moyenne d'admissibilité + Moyenne de la 7^e année stage ou moyenne de la 7^e année spéciale.

Art. 14. — Le diplôme de fin d'études techniques agricoles porte les mentions suivantes :

- Mention passable : Moyenne au moins égale à 10/20.
- Mention assez bien : moyenne au moins égale à 12/20 et inférieure à 14/20.
- Mention bien : Moyenne au moins à 14/20 et inférieure à 16/20
- Mention très bien : supérieure ou égale à 16/20.

Art. 15. — Toute fraude ou tentative de fraude entraîne pour le candidat l'annulation de l'examen; cette annulation est prononcée par le jury en cas de flagrant délit et par le ministre de l'agriculture dans tous les autres cas.

Art. 16. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 23 septembre 1974.

Tunis, le 8 mars 1990.

Le ministre de l'agriculture
NOURI ZORGATI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

ANNEXE

Diplôme de fin d'études techniques agricoles

I. — Epreuves écrites :

L'examen d'admissibilité au diplôme de fin d'études techniques agricoles a lieu au terme de la 6^e année et comporte les matières suivantes conformément au tableau ci-dessous :

Matières	Durée	Coefficient
1) Enseignement général		
Mathématiques	3H	3
Arabe	2H	2

Matières	Durée	Coefficient
Sciences physiques	3H	3
Français	2H	2
2) Enseignement technique :		
Section agricole		
Production végétale	3H	4
Production animale	3H	4
Economie rurale	2H	2
Section hydraulique		
H.A.R.	4H	5
Ressources en eau	4H	5

1) Section hydraulique :

Les sujets d'examen pour les épreuves techniques susmentionnées peuvent être soit un sujet de synthèse portant sur les 3 matières de l'épreuve H.A.R. (Hydraulique générale — Génie rural, Topographie) et des ressources en eau (Hydraulique — Hydrogéologie Technique des forages) soit un sujet comportant 3 parties indépendantes portant sur les différentes matières de chaque épreuve technique.

2) Section agricole

— Economie rurale et production animale

L'examen comportera un sujet obligatoire se rapportant au programme de la 6^e année.

— Production végétale

Pour l'examen en production végétale, l'élève peut choisir entre les 3 sujets proposés qui peuvent porter sur l'une, des 3 matières de la production végétale : (Arboriculture — Cultures maraichères — Assolement céréalier) inscrites au programmes de la 6^e année.

II. — Epreuves pratiques et orale :

Elles ont lieu au terme de la 7^e année.

a) Epreuve pratique :

La moyenne obtenue durant l'année de stage constitue la note de l'épreuve pratique

b) Epreuve orale :

L'épreuve orale consiste en un entretien du candidat avec les membres du jury, entretien se rapportant à la spécialité suivie durant l'année de stage.

c) Moyenne de l'année de stage :

Le calcul de cette moyenne se fera comme suit : Moyenne de l'année de stage : $\frac{1}{2}$ (Epreuve pratique + Epreuve orale).

Remarque :

Pour la 7^e année spéciale, la moyenne d'accès aux établissements d'enseignement supérieur remplace la moyenne de l'année de stage.

CREATION D'ASSOCIATIONS

Par arrêtés du ministre de l'agriculture du 7 mars 1990 :

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir El Khecherma de la délégation de Hencha du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Hadj Mabrouk, de la délégation de Djebeniana, du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Oudrane Nord, de la délégation de Bir Ali Ben Khalifa, du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir El Fallègue (Ben Sahloun) de la délégation de Agareb du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Fkayha (Gargour) de la délégation de Agareb du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Zaliana de la délégation de Agareb du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Ben Sahloun de la délégation de Agareb du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir El Atatcha de la délégation de Agareb du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Chtourou de la délégation de Hencha du gouvernorat de Sfax, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Le gouverneur de Sfax, président du groupement d'intérêt hydraulique, est chargé de l'exécution des présents arrêtés.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir M'Rabet Hached, de la délégation de Enfidha, du gouvernorat de Sousse, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir El Ghoulette, de la délégation de Enfidha, du gouvernorat de Sousse, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêts collectif à Bir Ouled El Khachine, de la délégation de Sidi El Hani, du gouvernorat de Sousse, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à la zone de Akara de la délégation de Kondar du gouvernorat de Sousse, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Ain Ferjani de la délégation de Enfidha du gouvernorat de Sousse, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Trabelsia de la délégation de Enfidha du gouvernorat de Sousse, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir El Frada de la délégation de Enfidha du gouvernorat de Sousse, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Takrouna de la délégation de Enfidha du gouvernorat de Sousse, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Ouled Aich de la délégation de Enfidha du gouvernorat de Sousse, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Ouled Tilil de la délégation de Enfidha du gouvernorat de Sousse, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Le gouverneur de Sousse, président du groupement d'intérêt hydraulique, est chargé de l'exécution des présents arrêtés.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

TABLEAU PARCELLAIRE

Rectificatif au tableau des parcelles immatriculées paru au Journal officiel Tunisien n° 47 du 11 juin 1932 expropriées par décret du 14 décembre 1932.

Construction de la déviation de la route numéro 6 dans la traversée de Souk-El-Khemis.

(Application de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique).

Numéro de la parcelle	Numéro du titre foncier	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie à exproprier	Noms des propriétaires
1	316 « le Kef » (P. 40)	Bou Salem	Terrain nu	20a 84ca	1) Zaâra Bent Alaya Ben Moncer Jouini 2) Amara Ben Mohamed Ben Telliss ou Ben Telliss Bousalemi El Hamdi
2	316 « le Kef » (p. 34 (21))	Bou Salem	Terrain nu	2a 83ca	3) Mustapha et Rachid fils de El Hadj El Arbi Rezegui
3	316 « le Kef » (p. 35 (21))	Bou Salem	Terrain nu	1a 37ca	4) Hédi, Ammar et Ahmed, fils de Mohamed Ben Ahmed Ben Hassen Bousalemi El Hamdi
4	316 « le Kef » (P. 43)	Bou Salem	Terrain nu	41a 28ca	5) Hafsia Bent Ezzine Essomrani 6) Zohra, Beya, Khadhar, Ali, Mounira, Fathi, Fatma, Saïda, Nefissa, Abdallah et Abdellaziz, enfants de Mohamed Salah Ben Ahmed Bousalemi 7) Hédi Ben Mohamed Ben Abdallah Dridi 8) Habiba Bent Sadok El Kaâbi
11, 12 et 13	316 « le Kef » (P. 46)	Bou Salem	Terrain nu	26a 14ca	9) Ahmed et Taïeb, fils de Habbassi Ben Ahmed Bousalemi El Hamdi 10) Rachid, Abdelhamid, Fatima, Cherif, Chadhlia et Faouzia, enfants de Hammadi Ben Ahmed El Khadhar Bousalemi

Numéro de la parcelle	Numéro du titre foncier	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie à exproprier	Noms des propriétaires
					11) Mohamed Ridha, Malak, Hammadi, Fouad et Mohamed El Adel, fils de Youssef Ben Hammadi Tellissi
					12) Sahbi et Halima, enfants de Salah Ben Ahmed El Arfaoui
					13) Othmana Bent Mahmoud El Achchi
					14) Abdelkader et Mohamed El Hédi, fils de Ali Ben Boujomaâ Baldi
					15) Ezzine Ben Touhami El Hannachi
					16) Mohamed Ben Ali El Hannachi
					17) Mohamed Ben Brahim El Yaccoubi
					18) Noureddine Ben Cherif Torkhani
					19) Moncef et Taoufik, fils de Mohamed Ben Belgacem El Azizi
					20) Mohamed El Hédi Ben Hassouna El Khemiri
					21) Salem Ben Hassouna Sakkouhi
					22) Mohamed Ben Tahar El Achchi
					23) Mannoubi Ben Arbi Khelifi
					24) Abdelhamid Ben Ahmed Baldi
					25) Kefi Ben Hassine Baldi
					26) Lazher Ben Abdallah Baldi
					27) Mabrouk Ben Hassen Chihi
					28) Mabrouka Bent Salah El Hamrani
					29) Allala Ben Kaddour Baldi
					30) Hamadi et Aljia, enfants de Khodhbani Ben Mohamed Salah Boughnimi
					31) Naji Ben Hassine Touati
					32) Rabia Bent Cherif El Kaâbi
					33) Abdelwahed Ben Tahar El Abidi
					34) Ezzeddine Ben Ali Baldi
					35) Mohamed Ben Youssef Somrani
					36) Rekaya Bent Mohamed El Hamdi
					37) Youssef Ben Abda El Achouri
					38) Saïda, Amna, Zebeïda, Rachid, Mahboub, Hakima et Latifa, enfants de Ahmed Ben Belgacem Bousalemi
					39) Mohamed El Hédi Ben Khedhiri Ben Youssef
					40) Belgacem, Mohsen et Ezzine, fils de Hammadi Ben Ahmed Khaddhar Bousalemi
					41) Naccour, Moncef et Sofia, enfants de Habassi Ben Ahmed Khaddhar Bousalemi
					42) Beya Bent Ahmed Sekiken Tounsi
					43) Habiba Bent Ahmed Pacha
					44) Naziha Bent Rehaïem Daboussi
					45) Mohamed Sadok Ben Youssef Tellissi
					46) Mohamed Zobeïr Ben Abdelmajid Baccari
					47) Ahmed Ben Saâd Dridi
					48) Mustapha Ben Salah El Ouerghi
					49) El Aych, Mohamed et Noureddine, fils de Ahmed Ben Ali Ben Mansour
					50) Mehria Bent Abderahman Mestouri
					51) Hammadi, Mustapha, Allala, Ali, Mohamed, Souad, Khemais, Moncef et Kamel, enfants de Kaddour Ben Mohamed El Hamdi
					52) Fethi Ben El Aych Bousalemi
					53) Mohsen Ben Abdelkader Azizi
					54) Mohamed Ben Tahar Bahri
					55) Allala Ben Soltane El Kouki
					56) Najoua Bent Abdelkrim Radhouani
					57) Habib Ben Ahmed El Kattoussi
					58) Brahim Ben El Aych Bousalemi
					59) El Houcine Ben Abdelaziz Jammazi
					60) Khemais Ben Ali Touati
					61) Ridha Ben Azaïez Rezgui
					62) Aïcha Bent Khaled Ben Ayachi El Hakimi
					63) El Habib Boudhina Ben Salah El Azizi
					64) Younès Ben Mohamed Ben Yahia Bou Nouh
					65) Nourreddine Ben Bouzid Touati
					66) Mohamed Nejib Ben Mohamed Nasraoui
					67) El Mouldi, M'barek et Mohamed Salah, fils de Rabah Ben Ali Baghourî.

ORGANISATION

Décret n° 90-498 du 10 mars 1990 portant organisation de la scolarité à l'Institut national de bureautique et de micro-informatique ainsi que son organisation administrative et financière.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984 portant loi de finances pour la gestion 1985 notamment son article 71 ;

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 87-1255 du 27 octobre 1987 portant organisation administrative et financière du centre Bourguiba de micro-informatique ;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988 réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale ;

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988 portant statut particulier au corps de personnels chargés du traitement automatique de l'informatique ;

Vu le décret n° 88-2076 du 31 décembre 1988 portant changement d'appellation de certains établissements publics ;

Vu le décret n° 89-1339 du 14 décembre 1989 portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — L'Institut national de bureautique et de micro-informatique est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Il est placé sous la tutelle du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Son budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

CHAPITRE PREMIER

Missions et attributions de l'Institut

Art. 2. — L'Institut a pour mission de promouvoir, dans le cadre de la politique informatique éducative et professionnelle, la micro-informatique dans les milieux éducatifs, et de contribuer à la formation des cadres techniques appelés à être employés dans les administrations, entreprises tunisiennes et en particulier dans le domaine de la formation continue.

Il est en outre chargé, en collaboration avec les autres organismes concernés de favoriser une meilleure connaissance de la culture micro-informatique, notamment par des actions de sensibilisation à l'égard du grand public et dans les milieux socio-professionnels.

A ce titre, et dans le cadre de conventions particulières passées avec les organismes concernés, l'Institut est habilité :

- 1) à faire l'acquisition de matériel micro-informatique.
- 2) à réaliser l'étude, la construction, l'aménagement, l'équipement et la maintenance de laboratoires, clubs et stations de travail à base de micro-ordinateurs.

Art. 3. — Pour l'accomplissement de ses missions, l'Institut est chargé :

- 1) de définir une méthodologie d'introduction de l'outil micro-ordinateur dans le système éducatif.
- 2) de tester les outils didactiques les mieux adaptés à notre contexte et à notre culture.

3) de constituer en liaison avec les centres analogues et les clubs, un centre d'échange d'idées et d'expériences.

4) d'entreprendre des actions de vulgarisation et de sensibilisation concernant la micro-informatique.

5) de coopérer dans le cadre de ses attributions, avec des organismes concernés nationaux et étrangers et de conclure à cet effet des conventions particulières.

CHAPITRE II

Organisation de la scolarité à l'Institut

Art. 4. — L'enseignement à l'Institut est organisé comme suit :

- 1) une filière spéciale définie aux articles 5 à 11 du présent décret ci-dessous et dont la scolarité dure une année d'études.
- 2) des études organisées en collaboration avec d'autres établissements définies à l'article 12 du présent décret.

Art. 5. — La filière spéciale porte sur l'enseignement général, scientifique, technique et humain ainsi que sur les enseignements appliqués.

Art. 6. — Les programmes d'étude sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 7. — L'admission à l'Institut a lieu par voie de concours.

Le nombre de places mises en concours est fixé annuellement par décision du directeur général après avis du conseil scientifique de l'Institut.

Art. 8. — Peuvent participer au concours d'entrée à l'Institut les candidats ayant le niveau de la septième année de l'enseignement secondaire.

Art. 9. — L'Institut est habilité à délivrer le diplôme de technicien de bureautique.

Art. 10. — Le titre de technicien de bureautique est décerné aux candidats ayant subi avec succès les examens de sortie de l'Institut.

Art. 11. — Les titulaires du titre de technicien de bureautique peuvent postuler dans la hiérarchie de la fonction publique le grade d'opérateur.

Art. 12. — L'Institut peut contribuer à la formation des étudiants inscrits aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche selon des conditions fixées dans des conventions conclues entre l'Institut et ces établissements et approuvées par le président de l'université concerné.

CHAPITRE III

Organisation administrative et financière de l'Institut

Art. 13. — L'Institut est dirigé par un directeur général.

Art. 14. — Le directeur général de l'Institut est assisté dans l'exercice de ses fonctions scientifiques et administratives :

- 1) d'un conseil dénommé conseil scientifique dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
- 2) d'un secrétaire général ayant rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Art. 15. — Le secrétaire général est chargé notamment de la supervision du bureau d'ordre central (BOC) qui centralise et examine l'ensemble du courrier et des affaires soumises à la décision ou à la signature du directeur général.

Il suit directement l'établissement et la bonne exécution des conventions particulières visées à l'article 2 et des contrats de coopération visées à l'article 3 alinéa 6 avec les différents organismes à l'échelle nationale et internationale (jumelage).

Art. 16. — En outre, l'institut comprend un bureau d'ordre et cinq services :

Le bureau d'ordre est chargé de centraliser et d'examiner l'ensemble du courrier et des affaires soumises à la décision ou à la signature du directeur général.

- 1) le service des affaires administratives et financières.
- 2) le service des relations extérieures.
- 3) le service de l'enseignement et de la formation.
- 4) le service des applications socio-professionnelles.
- 5) le service de la construction, de l'équipement et de la maintenance.

Art. 17. — Le service des affaires administratives et financières est chargé notamment :

- de la gestion du personnel et de l'application des divers statuts et règlements en la matière.
- de la gestion de la bibliothèque.
- des dossiers d'ouverture de crédits d'engagement et de paiement.
- de la tenue de la comptabilité des engagements et des ordonnancements du budget de l'institut (titre I et titre II).
- du lancement des appels d'offres, de l'établissement des rapports de dépouillement et de la conclusion des marchés avec les entreprises retenues et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
- du suivi des formalités d'importation et d'exportation.
- de la tenue à jour de l'inventaire de l'institut.

Art. 18. — Le service des relations extérieures est chargé notamment :

- de l'accueil et de l'information du public.
- de l'étude des demandes d'inscription et de l'affectation des stagiaires.
- de la liaison et de la coordination entre l'institut et les établissements associés.
- de la planification des stages d'initiation des animateurs et des séminaires de perfectionnement.
- de la planification à moyen terme des programmes éducatifs et socio-professionnels.
- de la collecte des compte-rendus d'état d'avancement des contrats de formation et de leur exploitation.
- de l'élaboration et de la diffusion du journal de l'institut.

Art. 19. — Le service de l'enseignement et de la formation est chargé notamment :

- de la mise au point des emplois du temps hebdomadaires, mensuels et trimestriels.
- de l'initiation aux langages de programmation.
- de la formation continue et du recyclage des enseignants.
- du test des outils didactiques.
- de l'évaluation des programmes retenus.
- de l'animation des clubs chargés de l'initiation de base en micro-informatique pour les élèves, étudiants et amateurs.
- de l'inspection qui assure une mission spéciale de contrôle des services centraux et régionaux de l'institut.
- de la mise au point et de la diffusion des supports de cours (PAO).

Art. 20. — Le service des applications socio-professionnelles est chargé notamment :

- de la formation sur les projets pilotes (application PME et PMI et élaboration de banques de données).
- de l'assistance à la mise en place des applications types.

Art. 21. — Le service de la construction, de l'équipement et de la maintenance (CEM) est chargé notamment :

- de l'élaboration et de la mise à jour des plans d'aménagement de l'institut et des établissements associés.
- de l'élaboration et du suivi du budget d'équipement des différents centres de l'institut.
- du suivi et du contrôle technique et financier de l'exécution des travaux neufs (génie civil et électricité).
- de la programmation et de la bonne exécution de tous travaux d'entretien des équipements fixes et de la maintenance du parc micro de l'institut.

Art. 22. — Le directeur général, le secrétaire général de l'institut ainsi que les chefs de services sont nommés conformément au décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988.

Art. 23. — Les personnels scientifique, administratif, technique et ouvrier de l'institut sont régis par les statuts de la fonction publique.

CHAPITRE IV

Les services extérieurs

Art. 24. — Des centres régionaux de l'institut pourront être ouverts dans les chefs-lieux des gouvernorats.

Les limites géographiques de compétence de ces centres régionaux sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 25. — Les centres régionaux sont chargés d'exercer par délégation des attributions spécifiques telles que définies au chapitre premier du présent décret.

Ils sont dirigés par des chefs de centres délégués qui assurent sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'institut et par délégation des attributions spécifiques qui leurs sont confiées.

Art. 26. — Les chefs de centre sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur proposition du directeur général de l'institut parmi les cadres de l'institut titulaires d'une maîtrise de gestion ou d'un diplôme d'ingénieur technicien.

Art. 27. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret sus-visé n° 87-1255 du 27 octobre 1987.

Art. 28. — Le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 10 mars 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATION

Par décret n° 90-499 du 14 mars 1990 :

Monsieur Mohieddine El Aloui maître de conférences est chargé des fonctions de directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Gabès et ce à compter du 9 décembre 1989.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 90-500 du 12 mars 1990 :

Le docteur Hadded Ali, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Charles Nicolle (service de médecine interne «B») pour une durée maximum de cinq (5) ans.

avis et communications

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

LOTERIE NATIONALE RESULTATS DU TIRAGE DE LA 1ERE TRANCHE 1990

(Extrait du procès-verbal du tirage effectué le 17 janvier 1990)

Terminaisons	Finales et numéros	Montant des lots acquis aux billets entiers
		Dinars
0	0.230 74.670 65.430 96.530	100,000 500,000 1.000,000 1.000,000
1	33.601	5.000,000
2	Néant	Néant
3	26.963	500,000
4	32.754	2.000,000
5	47.235	1.000,000

Terminaisons	Finales et numéros	Montant des lots acquis aux billets entiers
		Dinars
6	6 5.956 21.476 65.916 94.106	2,500 100,000 500,000 2.000,000 5.000,000
7	07.097 80.067 98.097	1.000,000 2.000,000 40.000,000
8	24.718	10.000,000
9	3.949 4.439 85.569	100,000 100,000 500,000

Pour copie certifiée conforme au procès-verbal du tirage.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 10 janvier 1990

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirage spéciaux	3.716.791,155
Avoirs en devises	856.371.573,403
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et I.A.T.	142.145.231,026
Compte courant postal	4.998.834,205
Effets escomptés	916.714.577,119
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	10.137.617,662
Effets à l'encaissement	10.265.122,124
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	4.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	5.007.156,562
Immobilisations	19.929.300,650
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	264.066.769,686
Débiteurs divers	3.555.715,367
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	241.539.893,056
	2.525.031.236,006

passif

Billets et monnaies en circulation	899.979.999,980
Comptes courants des banques et des établissements financiers	81.263.051,419
Interventions sur le marché monétaire	241.247.727,685
Comptes du gouvernement	132.856.060,780
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	28.518.633,484
Autres engagements à vue et à terme	505.608.105,245
Déposants d'effets à l'encaissement	10.265.122,124
Comptes de coopération économique	143.855.597,380
Provisions	15.072.385,140
Réserve spéciale	15.747.452,981
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	264.066.769,686
Créditeurs divers	68.819,005
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	157.706.178,597
	2.525.031.236,006

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

ISMAIL KHELIL

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1990

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale		TRADUCTION française		EDITION ORIGINALE et sa traduction	
	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion
Tunisie	20,000	—	25,000	—	35,000	—
Maghreb Arabe	20,000	43,000	25,000	48,500	35,000	59,000
Afrique et Europe	30,000	48,500	35,000	54,000	45,000	65,000
Amérique et Asie	30,000	74,000	35,000	81,500	45,000	140,500

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,380 dinar

Traduction française
0,500 dinar

Abonnement

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 299.224 / 299.914
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 /w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8